

1500321-12.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE (STJ, AgRg no HC 471155/RJ) - grifou-se.

Na hipótese, os três roubos de caminhão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500321-12.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500321-12.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEBORA ROCHA DE SOUZA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

DEBORA ROCHA DE SOUZA e ALBERTINO SANTOS NETO foram processados como incurso no delito do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, porque em data incerta, até o dia 3/2/2021, nesta cidade e comarca, integravam, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre quatro ou mais pessoas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes de roubo, com o emprego de arma de fogo.

DEBORA ROCHA DE SOUZA também foi processada pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima Anderson; art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima José Mário, e art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima Marcelo.

De acordo com a peça acusatória, no dia 3/2/2022, na Rodovia Edgard Máximo Zamboto, nesta cidade e comarca, indivíduos não identificados e associados, subtraíram, para proveito comum, o caminhão SR/TRUCKVAN CA 2ED, placa QJS3960 pertencente à empresa Transportes Albino, e um telefone celular, documentos pessoais e valores existentes

em conta bancária pertencentes a Anderson Charavara, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, tendo a acusada DEBORA ROCHA DE SOUZA concorrido para a prática do delito mantendo a vítima com sua liberdade restrita, sob sua vigilância, na Rua 2, ao lado do n. 212, São José III (Vila Conquista), nesta cidade.

Ainda, no dia 3/2/2022, na Rodovia Edgard Máximo Zamboto, nesta cidade e comarca, indivíduos não identificados e associados, subtraíram, para proveito comum, o caminhão SR/TRUCKVAN CA 2ED, placa QQZ 7506 - Curitiba/PR, pertencente à empresa BR LOG, e uma carteira contendo documentos, cartões bancários, um aparelho celular e R\$ 100,00 (cem reais) em espécie pertencentes a Marcelo Batista Martins, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, tendo a acusada DEBORA ROCHA DE SOUZA concorrido para a prática do delito mantendo a vítima com sua liberdade restrita, sob sua vigilância, na Rua 2, ao lado do n. 212, São José III (Vila Conquista), nesta cidade.

Por fim, no dia 3/2/2022, na Rodovia Edgard Máximo Zamboto, nesta cidade e comarca, indivíduos não identificados e associados, subtraíram, para proveito comum, o caminhão VOLVO FH460 6X2, placa FUE 1505 - Barueri, pertencente à empresa Teran Engenharia de Infraestrutura, e dois aparelhos celulares, uma carteira contendo documentos e cartões bancários pertencentes a José Mario dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, tendo a acusada DEBORA ROCHA DE SOUZA concorrido para a prática do delito mantendo a vítima com sua liberdade restrita, sob sua vigilância, na Rua 2, ao lado do n. 212, São José III (Vila Conquista), nesta cidade.

ALBERTINO SANTOS NETO também foi processado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima José Mario, pois conduzia o caminhão subtraído (VOLVO FH460 6X2, placa FUE 1505 - Barueri) com a finalidade de ocultá-lo em proveito comum.

A denúncia foi recebida por decisão proferida à fl. 156, em 25/2/2022.

Resposta à acusação juntada às fls. 240/241, reservando-se o direito de manifestação oportuna sobre o mérito.

Confirmado o recebimento da peça acusatória à fl. 269.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as vítimas, testemunhas e os acusados (fls. 426/427).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia (fls. 430/453). A defesa pleiteou a absolvição de Albertino fundamentada na ausência de provas. Esclarece que "não foi pego praticando qualquer ato relacionado ao roubo. Inexistem provas contra ele no sentido de que praticou atos preparatórios ou mesmo relativos à execução do crime. Quando muito teria praticado

favorecimento real (art. 349, do CP). Absolutamente nada depõe contra si, exceto o fato de precisar se sujeitar a mais de um trabalho para conseguir sustentar a família e um dos filhos autistas". Com relação a Debora, nada "a apontou como sendo a responsável pela prática das subtrações em si, pela abordagem violenta ou mesmo pelas respectivas conduções ao local em que foram mantidas [...]. Sua conduta se resumiu ao empréstimo da casa a um colega a fim de que pudesse passar a noite com uma acompanhante".

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades a enfrentar.

Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de roubo está tipificado no art. 157, do CP: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"; de acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. "É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Segundo o STJ (AgRg no HC 561498): "Para a configuração do crime de roubo, é

necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese" - grifou-se.

Na hipótese, ouvidas em juízo, as três vítimas descreveram a dinâmica dos delitos. Anderson Chavara relatou que o fato ocorreu aproximadamente às 8h30, pois saiu às 7h da garagem; enquanto trafegava, um Jeep Renegade o abordou e disse que havia peça quebrada no caminhão; não deu "muita bola"; parou um pouco à frente e foi abordado por um Gol Branco; anunciaram assalto; "perdeu, perdeu"; foi jogado para dentro do carro; não sabe quem assumiu a direção do caminhão; levaram-no para cativieiro no qual havia moça de nome Debora e mais duas pessoas; após algum tempo chegaram mais duas vítimas; falaram que não queriam nada, apenas caminhão, "cavalinho" e mercadoria; não conseguiram desengatar o "cavalinho"; escutou conversas deles de que não tinha como desengatar; caminhão estava carregado com banha, esclarecendo que não tiveram interesse na carga; "começaram a extorquir" o que tinha - documentos, celular, senha de cartões; fizeram pix de R\$ 5000, empréstimo de R\$ 14000,00; levaram tudo; foi colocado no carro e solto na estrada; andou cerca de 2 km até achar uma construtora, onde conseguiu ligar para polícia e para a empresa; polícia demorou mais de 2h para chegar; já havia investigação prévia; na delegacia perguntaram se reconheceria a casa ao chegar no local; não foi encapuzado, disse que tinha condições de reconhecer; reconheceu a entrada da casa; desceram, arrombaram a porta; nesse momento saíram as duas vítimas; contou de 9 a 12 pessoas que entraram na casa; o motorista do Jeep Renegade estava no veículo Gol; cavalo mecânico: tem valor econômico e é desengatável; em momento nenhum ficou encapuzado; polícia pegou celular de Debora que tinha grupo no WhatsApp; viram mensagem dizendo que "casa caiu"; características das pessoas que estavam na casa: a) magro, alto, cabelo crespo, preto, cabelo descolorido; b) baixinho, menor, usando boné, meio vesgo; ficou no cativieiro em torno de 3h; levaram marmita para almoçar; hoje deve quase R\$ 24.000,00; veículo foi recuperado (abandonado próximo a Atibaia); não viu nenhuma arma; quanto às outras vítimas, acredita que levaram as mesmas coisas; quando polícia chegou Debora estava fora da casa.

Realizado procedimento de reconhecimento em juízo, apontou o número 2 no presídio feminino (Débora) e o número 3 (Albertino) no presídio masculino, esclarecendo quanto a este que estava junto com o "cara" que o assaltou.

Marcelo Batista Martins narrou que foi abordado por 2 (duas) pessoas; quando chegou na casa havia uma mulher e mais 2 (dois) "caras" (um alto magro e outro magro "baixinho", moreno, "cheio de tatuagem" - ambos negros); os que o abordaram: um branco e alto, o outro moreno, baixo e forte; não reconheceu; saiu por volta das 5h de Lavras/MG seguindo para Curitiba/PR; por volta das 11h30/12h passou por Jarinu/SP; um carro pareou com o caminhão (Gol Prata) e disse que havia algo caindo; suspeitou e continuou; mais a frente, um veículo passou e fez sinal; encostou o caminhão e desceu; foi ao encontro do carro; pessoa desceu e foi até o depoente; falou para entrar no carro; o outro mandou deitar; andaram 7-8 minutos e entraram em um local; desceram e foram para a casa; lá havia um dos motoristas; 2 (duas) pessoas e uma moça; fizeram pressão com o primeiro que estava lá [Anderson]; perguntaram se tinha dinheiro; disse que só R\$ 300,00; falaram que "só mexiam acima de R\$ 1000,00"; ficaram no local por cerca de 4h30 e polícia invadiu; assaltantes falaram que queriam o caminhão; a ordem de parada foi dada por outro veículo - Fiesta verde; ficou com cara limpa, sem capuz; não viu a moça, só depois; disse que emprestava a casa e estava precisando de dinheiro - cerca de R\$ 1000,00 por pessoa; ouviu dizendo que cada um fazia parte de um trabalho, apenas ficavam na mesma casa; disseram: "gordão, seu caminhão travou...daqui a pouco a gente vai soltar você"; saíram; cerca de 30 (trinta) minutos depois a polícia invadiu; pegaram o celular e carteira; ficou no local das 12h às 17h.

José Mário expôs que saiu com o caminhão por volta de 12h40; foi abordado na altura de Campo Limpo Paulista, após viaduto; Eco Sport vermelho e carro branco; teve que parar; "não tive outra alternativa"; logo em seguida tiraram-no do caminhão e o colocaram no carro; "perdeu, perdeu"; colocado no banco traseiro e levado para cativeteiro; estava vendado; no local tiraram a venda e havia mais 2 (dois) caminhoneiros, dois "moleção" e uma mulher, a qual estava do lado de fora da casa; quando polícia estourou cativeteiro já estava escurecendo; trabalha para Terran; caminhão roubado é da empresa; indo com destino para Jarinu/SP; primeiro passou o carro vermelho apontando para o caminhão; pensou: "não vou parar"; em seguida veio o carro branco, parou do lado e mostrou a arma; tomou susto, perdeu a força na subida [de tração do caminhão] e teve que parar; colocaram saco preto na cabeça e no banco de trás do carro; começou "tortura verbal" - disseram que não fariam nada, simplesmente queriam caminhão; disseram que se "casa caísse pra eles não ficaria bom"; 10 (dez) minutos até chegada no cativeteiro; foi no veículo vermelho; viu duas pessoas mas não conseguiu olhar bem; não se lembra de característica física; viu mulher na delegacia - alta, meio morena, cabelo pintado (loiro), liso e curto; polícia estourou cativeteiro à noite por conta de Anderson; por volta de 16h chegaram duas pessoas, tiraram do quarto, levaram a outro quarto e pediram senha do cartão; perguntaram se tinha trava de engate no caminhão e se estava rastreado; não conseguia lembrar senha do cartão (apenas 4 números); fizeram compra em shopping - R\$ 1200,00; caminhão não estava rastreado; não conseguiram sacar dinheiro da conta; quando polícia chegou ligou na empresa e pediu para bloquear conta; perdeu R\$ 1200,00, documentos pessoais, celular da empresa e pessoal; calcula que ficou umas 5h no cativeteiro; polícia chegou aproximadamente 17h30; só a mulher estava na casa quando polícia chegou; disseram que soltariam Marcelo e iam levar vítima a outro cativeteiro, pois estavam preocupados por passarem muitas pessoas na rua; saíram e cerca de 20 (vinte) minutos depois chegou a polícia; mulher permaneceu na casa durante todo o período; caminhão foi recuperado; pertences não; mulher conversou com depoente, perguntou se queria água.

Nesse sentido, os delitos estão materializados pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), autos de reconhecimento (fls. 15/17), boletim de ocorrência (fls. 21/28), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), laudo pericial do local em que as vítimas permaneceram (fls. 208/216), e depoimentos produzidos em sede policial e judicial.

Além dos relatos das vítimas acima transcritos, foram ouvidos quatro policiais que participaram da ocorrência.

Amilton Souza Barreto expôs que foram solicitados para atendimento de ocorrência em que vítima de roubo de caminhão teria sido abandonada na altura do bairro do Pau Arcado, km 8; levaram-na à delegacia; ali informou que saberia chegar até o local; falou que as casas eram iguais; em Campo Limpo Paulista há apenas um bairro com essa característica; disse detalhe de colchão que havia na frente da residência e que conseguiria identificar o imóvel; enquanto efetuavam patrulhamento com apoio das viaturas, visualizou tanto a residência quanto Debora, que estava na frente da casa, como cuidadora dele; realizaram abordagem; Debora confirmou que havia mais 3 (três) indivíduos e que era responsável por cuidar das vítimas; recebia R\$ 600,00 por pessoa; adentraram na residência e deram voz de prisão para Debora.

Gabriel Hilário dos Santos afirmou que recebeu ocorrência dando conta que o motorista havia sido abandonado no bairro Pau Arcado; no caminho até delegacia falou que se recordava de como eram as casas; disse que eram todas iguais, parecidas com CDHU; tem conhecimento que só tem um bairro assim em Campo Limpo Paulista; deslocaram para o local; quando estava passando de frente com a casa, vítima apontou; Debora estava em frente; realizaram abordagem; disse que tinha mais 3 (três) motoristas dentro da casa; que ganhava R\$ 600,00 por pessoa; ela mesma confessou; deram voz de prisão, libertaram os demais e encaminharam todos à delegacia.

Caio Novo Lagar narrou que equipe de monitoramento noticiou que havia caminhão produto de roubo saindo da Anhanguera e entrando no Rodoanel; conseguiram localizar; acompanharam no Rodoanel; travou trânsito; condutor desceu; na vistoria encontraram aparelho bloqueador; confessou que caminhão seria produto de furto e

estava levando para determinado local, mas não sabia para onde; roubo ocorrido em Campo Limpo Paulista; primeiro foram para delegacia de Carapicuíba; delegado entrou em contato; teria dito que havia vítima e pediu pra irem até Campo Limpo Paulista; caminhão trator desatrelado, não recorda modelo.

Felipe Figueira relatou que ocorrência começou com informação do monitoramento de que veículo vindo da Anhanguera como possível produto de roubo; localizado próximo de onde depoente estava; deram sinal de parada; desceu; nada de ilícito encontrado; na cabine do caminhão havia bloqueador de sinal; acusado disse que receberia R\$ 1000,00 para levar caminhão; não sabia para onde; informou que seguia veículo, mas tal veículo não foi notado pela guarnição; delegado de Carapicuíba pediu para deslocarem para Campo Limpo Paulista (por conta da informação do sequestro); não sabe se veículo foi reconhecido por alguma das vítimas; bloqueador estava na frente; mencionou para guarnição que sabia que era produto de crime e receberia R\$ 1000,00; assinou declaração prestada na delegacia, mas não se lembra; roubo ocorreu em Campo Limpo Paulista, mas detido [Abertino] em Carapicuíba.

Pelos relatos, especialmente das vítimas, possível afirmar que os delitos foram praticados na seguinte ordem: Anderson, Marcelo e José Mário; utilizado idêntico modus operandi: abordagem por dois veículos, seguido de restrição da liberdade e condução ao cativado; visando subtrair caminhões e suas cargas.

Passa-se à análise da autoria delitiva.

Debora Rocha de Souza, na fase inquisitiva, deu o seguinte depoimento: "faço trabalhos sexuais, e aluguei a minha casa para um menino conhecido como "Pirralho", sendo que ele me ligou em meu número de celular 11-975049622, por volta da 20:30 na noite de ontem, me pedindo a casa emprestada e nisso concordei e emprestei a casa para ele e amigos dele. Ele foi na minha casa pegar a chave. Entreguei a ele na data de ontem e fui ao meu local de trabalho, bares do bairro São Jose em Campo Limpo Paulista Permaneci no bar fiz 3 programas e fui dormir na casa de minha amiga. Na data de hoje, fui de manhã à minha casa ví algumas roupas que estavam secas, e fui embora, a tarde voltei a tarde e percebi que a janela estava aberta. Entrei, peguei minha roupa e saí, notando que o quarto estava fechado, acreditando que Pirralho e os meninos ainda estavam lá, quando vi dois homens sentados no quarto, que fui em direção à rua e fui abordada pelos policiais militares bem longe da casa. A pessoa de "Pirralho", não sei o local que ele reside, pois ele que frequenta minha casa. Desconheço aquelas pessoas que estavam no quarto, em minha casa, pois quando cheguei eles já estavam em minha casa e achei que eram amigos de Pirralho. Declaro que já fui presa por tráfico, que atualmente minha atividade profissional é auxiliar de limpeza" (fl. 20).

Em juízo narrou que trabalha como auxiliar de limpeza em hospital e recebe R\$ 1300,00; não praticou os delitos; na noite anterior do ocorrido foi até o bar onde costuma ficar; de vez em quando faz trabalhos sexuais para completar renda; saiu para fazê-los com objetivo de comprar material escolar dos filhos; "Pirralho" chegou lá, ia dormir com uma moça; perguntou se depoente iria até a casa; disse que passaria a noite fora e não voltaria para sua casa; Pirralho pediu para dormir lá com a menina, ofereceu R\$ 200,00; "tudo bem"; pediu para deixar a chave embaixo do tapete; no outro dia, quando retornou para sua casa, por volta das 8-9h, viu que estava tudo fechado; escutou barulho da televisão; Pirralho sentado no sofá, disse que estava indo embora; depoente foi em direção ao quarto; quando chegou, a porta estava entreaberta, viu 3 (três) rapazes sentados na cama; aí soube o que estava acontecendo; começaram a discutir; "pode ficar tranquila, eu vou te dar R\$ 600,00"; não aceitou; "eu não quero participação em nada disso"; disse que ficaria do lado de fora da casa e aguardaria por 30 minutos; ficou todo o tempo do lado de fora da casa; após um tempo Pirralho disse que "rapaz" já estava vindo; chegou um carro com 3 (três) pessoas; entraram; Pirralho voltou e disse que não caberia todo mundo no carro; falou que deixaria 2 (dois) na casa e depois voltaria para buscá-los; "mais 10 minutos no máximo eu volto pra buscar os rapazes"; continuou sentada na calçada; nesse meio tempo foi até o final do quintal verificar se roupa estava seca; viu janela aberta; pediu desculpas pelo que estava acontecendo e acalmou as vítimas; recebeu ligação, andou para procurar sinal para atender e foi abordada; não teve reação, continuou falando no telefone; foi algemada; não tem participação no

delito; não emprestou a casa sabendo que seria usada para a prática de crimes; não falou "perdi" quando foi abordada; nem entendeu o que estava acontecendo; Pirralho disse que amigo tinha feito roubo e que estavam resolvendo negócio lá no quarto; ficou o tempo todo fora do local; no momento em que entrou na casa e que foi para o quarto havia 3 (três) rapazes sentados (não sabe se vítimas ou não); não sabe se Pirralho tem casa - sabe que morava com os pais, por isso acredita que não os levaria para lá; conhecia Pirralho e a moça [que levou para dormir na casa]; chegou no período da manhã e já visualizou as pessoas (3 rapazes); polícia chegou na parte da tarde (15h30-16h); de manhã até a tarde ficou o tempo todo do lado de fora; viu parar um Gol Branco na porta e descer 3 (três) pessoas; perguntaram por Pirralho, demorou um pouco, depois saiu e disse que não iria caber todo mundo e que 2 (dois) rapazes ficariam esperando; levou filhos à casa da irmã na noite anterior; não foi buscá-los no período da manhã; tem esse costume com a irmã.

Compulsando os depoimentos da acusada, constatam-se algumas contradições: a) em sede policial disse que foi para sua casa de manhã apenas para conferir as roupas. Quando voltou, no período da tarde, a polícia a abordou; por sua vez, em juízo relatou que voltou na parte da manhã, entrou na casa, presenciou as pessoas no quarto que estava com a porta entreaberta, confrontou Pirralho e exigiu que as tirasse do local, ficando na parte de fora da casa até o período da tarde, quando, aí sim, foi abordada; b) em sede policial disse que Pirralho lhe ligou para pedir a casa empresatada, onde ficaria com os amigos; em juízo, que o encontrou no bar e que ele teria oferecido R\$ 200,00 para ficar em sua casa com uma mulher; c) em sede policial disse que dormiria na casa de uma amiga; em juízo, na casa de um cliente. Além das mencionadas contradições, todas as vítimas reconheceram a acusada na delegacia (fls. 15/17), tendo Anderson Chavara também a reconhecido em juízo, ao lado de outras duas pessoas.

Anota-se que Marcelo Batista Martins relatou conversa com a acusada, na qual esta lhe afirmara que recebia dinheiro para emprestar sua residência como cativo. Ainda, as três vítimas colocaram-na no local dos fatos, ao longo de todo o dia, até sua abordagem, no período da tarde.

Nesse sentido, os policiais Gabriel Hilário dos Santos e Amilton Souza Barreto, além de terem participado de sua prisão, atestaram que esta confessou informalmente que recebia R\$ 600,00 para cada pessoa que mantinha em sua casa.

No mais, as versões da acusada, além de contraditórias, são inverossímeis.

Assumida como verdadeira a versão judicial, teria de ter ficado do lado de fora de sua casa das 8h (quanto em tese chegou no local) até cerca de 17h (quanto foi abordada), sabendo que havia pessoas sequestradas no interior, na medida em que afirmou que ao adentrar no local soube o que estava acontecendo. Ainda, que em contexto de restrição da liberdade das vítimas, teria se preocupado em conferir se as roupas estavam secas.

Desta forma, não há dúvidas de que a acusada cedia sua casa para a custódia de vítimas de roubo contra o pagamento de dinheiro. Inquestionável, também, que não partiu de si a violência/grave ameaça exercidas para subtrair os pertences.

No entanto, dispõe o art. 29 do CP que "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"; comentando tal preceito, a doutrina esclarece que "a regra trazida pelo art. 29 do Código Penal aplica-se, mormente, aos chamados crimes de concurso eventual (unissubjetivos), que são aqueles que podem ser cometidos por um único agente, mas que, eventualmente, são praticados por duas ou mais pessoas. Quando duas ou mais pessoas se reúnem a fim de cometer tais infrações penais (homicídio, furto, dano etc.), ou, na expressão do código, se concorrerem para o crime, incidirão nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Para que se possa concluir pelo concurso de pessoas, será preciso verificar a presença dos seguintes requisitos: [...] A pluralidade de agentes (e de condutas) é requisito indispensável à caracterização do concurso de pessoas. O próprio nome induz sobre a necessidade de, no mínimo, duas pessoas que, envidando esforços conjuntos, almejam praticar determinada infração penal. O segundo requisito diz respeito à relevância causal das condutas praticadas por aqueles que, de alguma forma, concorreram para o crime. Se a conduta levada a efeito por um dos agentes não possuir relevância para o

cometimento da infração penal, devemos desconsiderá-la e concluir que o agente não concorreu para a sua prática [...] O terceiro requisito indispensável à caracterização do concurso de pessoas diz respeito ao chamado liame subjetivo, isto é, o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal. Se não se conseguir vislumbrar o liame subjetivo entre os agentes, cada qual responderá, isoladamente, por sua conduta. [...] O quarto e último requisito necessário à caracterização do concurso de pessoas é a identidade de infração penal. Isso quer dizer que os agentes, unidos pelo liame subjetivo, devem querer praticar a mesma infração penal. Seus esforços devem convergir ao cometimento de determinada e escolhida infração penal. Em síntese, somente quando duas ou mais pessoas, unidas pelo liame subjetivo, levarem a efeito condutas relevantes dirigidas ao cometimento de uma mesma infração penal é que poderemos falar em concurso de pessoas (Greco, Rogério. Curso de Direito Penal - Vol. 1. Disponível em: Grupo GEN, (24th edição). Grupo GEN, 2022, p; 491).

No caso, incontroverso o preenchimento de todos os requisitos. A pluralidade de pessoas é extraída dos relatos das vítimas. O liame subjetivo é notório, conforme acima analisado, na medida em que a acusada, contra o pagamento de dinheiro, cedeu sua residência para o aprisionamento das vítimas. A relevância causal, desta forma, é indubitável, já que no interior do cativado os roubadores investiram contra os bens subtraídos, tentando desengatar os caminhões e auferir vantagens com os pertences das vítimas - celulares, dinheiro, cartões, etc. Por fim, há identidade de infrações, eis que todos praticaram o delito do art. 157 do CP.

A despeito de não ter praticado o verbo nuclear do tipo, não há falar em participação de menor importância, pois, como visto, a guarda das vítimas revelou-se imprescindível para o exaurimento dos roubos dos caminhões e pertences das vítimas.

Em reforço, o TJ/SP: "PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA Pretendido o reconhecimento da participação de menor importância e da atenuante da confissão espontânea, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Impertinência. 1) Reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Função incumbida ao acusado (vigiar a área externa da residência da vítima e comunicar aos comparsas sobre eventual movimentação estranha ou aproximação policial) de inequívoca importância na própria ação nuclear. Domínio do fato. Acusado que possuía inequívoca ciência da intenção de cometimento de roubo, da qual aderiu, mormente porque deu cobertura aos comparsas armados, garantindo o sucesso da empreitada criminosa. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1527000-13.2021.8.26.0050; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022) - grifou-se.

Assim, a condenação é mandatária, nos exatos termos da denúncia.

Sobre a restrição da liberdade das vítimas, não há qualquer controvérsia, já que, à exceção de Anderson - posteriormente libertado - as demais foram resgatadas no local, vigiado pela acusada.

No tocante ao emprego de arma de fogo, impõe-se a condenação. Com efeito, ao relato específico de José Mário sobre a existência de arma de fogo, deve ser consignado que "para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas) (TJSP; Apelação Criminal 1501820-26.2020.8.26.0536; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)".

Com relação ao concurso de agentes, igualmente inquestionável, pois todas as vítimas declararam que havia, além da acusada, outras duas pessoas na casa, bem como frequente trânsito de pessoas no local, destacando-se o relato de Anderson, que contou de 9 (nove) a 12 (doze) pessoas no total.

Por sua vez, embora pretendida a condenação pela prática dos 3 (três) roubos em concurso material, é certo que as condutas foram praticadas em continuação delitiva.

Com efeito, dispõe o art. 71 do CP que "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".

Na hipótese, os crimes são da mesma espécie (roubos), praticados em idênticas condições de tempo (próximo ao meio dia), local (na rodovia) e modo de execução (abordagem prévia dando conta de defeito no caminhão seguida da abordagem posterior com subtração do bem; dois veículos; condução da vítima ao cativado na parte de trás de um dos veículos).

Assim, os subsequentes devem ser considerados como continuação dos antecedentes, aplicando-se a regra do art. 71 do CP em detrimento da do art. 69.

Quanto à pena, considerada a prática de 3 (três) crimes em continuação, aplicável o acréscimo de 1/5: "A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações, motivo pelo qual as frações aplicadas pela Corte a quo - 1/5 e 2/3 - são adequadas e condizentes ao número de infrações praticadas (3 e 48 infrações, respectivamente)" (STJ, AgRg no REsp 1902209/PR).

Além dos três roubos de caminhão, a acusada deve responder pelos roubos dos pertences das vítimas (celulares, dinheiro, cartões), em concurso formal. Apesar de Anderson e José Mário também terem sido vítimas de extorsão no interior da casa, pois coagidos a fornecerem a senha de seus cartões pessoais, impõe-se a condenação apenas pela prática dos roubos, sob pena de desbordar do limite da denúncia.

Por fim, anota-se que diante da prática de delitos continuados e em concurso formal, aplicável somente o acréscimo de pena referente à continuidade: "Pedido de aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado. Impossibilidade. A orientação desse Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, é a de que se deve aplicar somente um aumento de pena, qual seja, o relativo à continuidade delitiva. Precedentes" (AgRg no HC 729366/PB).

Com relação a Albertino Santos Neto, em sede policial apresentou o seguinte relato: "estava na Rodovia Edgard Máximo Zamboto próximo à Prensa Jundiá, que saiu para fazer carregamento de caminhão em Jarinu, que por volta das 12:00hs almoçou foi quando um veículo VW/GOL de cor branca com duas pessoas pararam ofereceram um serviço o qual teria que entregar um caminhão em Carapicuíba-SP, próximo ao Rodoanel, que fui abordado por policiais militares no Rodoanel e pediram para abrir a porta, e me avisaram que o caminhão era roubado e teriam que me levar para a delegacia. Me algemaram e primeiramente me levaram para a delegacia de Carapicuíba e posteriormente para Campo Limpo Paulista. Não sabia que o caminhão era roubado. Não possuo o contato ou telefone das pessoas que me ofereceram o serviço. Não lembro a placa do veículo VW/GOL. Não passava pela minha cabeça que o caminhão era roubado senão não tinha aceitado o trabalho" (fl. 19) – grifou-se.

Em juízo expôs que trabalha "de aplicativo" e como "chapeiro" durante o dia; parou um Renault Kwid próximo ao local e perguntou se não queria fazer serviço; disse que motorista passou mal e não tinha condições de levar caminhão até Cotia (Eduardo e Pablo); ofereceu R\$ 200,00 para acompanhar carro; perguntou sobre documento do veículo, mostraram; foi abordado; não sabia que era produto de delito patrimonial; informou qual era veículo da frente, saíram atrás e não encontraram; ponto em que abordado pelo veículo é de carga e descarga de caminhões; é primário; não lembra quanto tempo depois de pegar o veículo foi abordado; 20-30 minutos depois do pedágio; não viu bloqueador dentro do caminhão; só entrou e deu partida; tinha acabado de conhecer Eduardo; no local tem muito motorista de caminhão, por isso acredita que lhe ofereceram.

De saída verificam-se três contradições nos depoimentos do acusado: a) em sede policial disse que foi abordado por um veículo Gol, o destino seria Carapicuíba e



receberia R\$ 1.000,00; b) em juízo, que se tratava de um Renault Kwid, o destino seria Carapicuíba, e receberia R\$ 200,00.

Além das contradições, não é crível que um terceiro desconhecido tenha lhe entregue o caminhão sem qualquer garantia, uma vez que se trata de bem sabidamente valioso. Ainda, foi reconhecido em juízo pela vítima Anderson Chavara, o qual afirmou que o acusado estava junto com o "cara" que o assaltou.

Por fim, ambos os agentes que participaram de sua abordagem (Caio Novo Lagar e Felipe Figueira) expuseram que no interior do caminhão havia um bloqueador de sinal (o qual estava operante, segundo a conclusão do laudo pericial de fls. 205/207) e que o acusado tinha conhecimento de que o automóvel era produto de crime patrimonial.

No ponto, de se registrar que o depoimento dos policiais, prestado sob o crivo do contraditório, é coerente e consentâneo com as demais provas dos autos, sem qualquer elemento que os desabone, conforme remansosa jurisprudência do TJ/SP: "APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e CORRUPÇÃO ATIVA. Preliminar rejeitada. Inépcia da denúncia não verificada. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória [...] (TJSP; Apelação Criminal 1506868-80.2021.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)" - grifou-se.

Desta forma, de rigor sua condenação pelo roubo praticado ao veículo VOLVO FH460 6X2, placa FUE 1505- Barueri, pois abordado na condução do caminhão, conhecedor da natureza espúria - o que é denotado das contradições em seus depoimentos, da presença de aparelho bloqueador de sinal no interior da cabine -, em inequívoca finalidade de ocultá-lo em proveito comum.

Não há falar em participação de menor importância, ante a imprescindibilidade de sua atuação no sucesso da empreitada. Nesse sentido: "Reconhecimento de participação de menor importância. Inviabilidade. Embora [...] tenha sido detido no outro caminhão, é certo que era ou o mandante ou ao menos elemento essencial dentro do esquema de crimes patrimoniais perpetrados pelos réus. Atuou diretamente no núcleo do tipo, quando da subtração, vigiando e dando apoio material, inclusive durante período de restrição de liberdade do ofendido. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501820-26.2020.8.26.0536; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022)" - grifou-se.

Além dos roubos de caminhão, deve responder pelo roubo dos pertences da vítima José Mário (celulares, dinheiro, cartões), em concurso formal, destacando-se que foi reconhecido em juízo por Anderson como sendo um dos coautores do roubo que o vitimou, a indicar que o acusado não apenas conduzia os caminhões, como também praticava os verbos nucleares do tipo penal.

Quanto às qualificadoras, reitera-se a fundamentação adotada para Debora, impondo-se a condenação nos exatos termos da denúncia.

Sobre o delito da Lei n. 12.850/2013, dispõe o art. 2º que constitui crime "promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa"; por organização criminosa entende-se "a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional" (art. 1º, § 1º).

Em comentário ao delito de associação criminosa, Nelson Hungria (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal, v. IX, p. 177) destacava que: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial" - grifou-se.

Neste norte, imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência: "para a caracterização do delito de formação de quadrilha são necessários o concurso de pelo menos quatro pessoas, a finalidade dos agentes voltada ao cometimento de delitos, bem como exige-se a estabilidade e permanência da associação criminosa, o que não se verifica no caso vertente" (Resp 1054460/SP). Consequentemente, inviável sejam tais requisitos presumidos: "AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. LOCALIDADE DOMINADA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE (STJ, AgRg no HC 471155/RJ) - grifou-se.

Na hipótese, os três roubos de caminhão ocorreram no mesmo dia e apesar de revelarem modus operandi similar, não há elementos que indiquem a existência de organização estruturada e estável formada para a prática dos delitos, mas mero concurso eventual de agentes, ainda que alguns - como Debora - tivessem funções específicas.

Logo, com fundamento no art. 386, II e VII, impõe-se a absolvição de ambos os acusados.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP, a acusada Débora possui mau antecedente (processo n. 482-74.2012.8.26.0115 - fls. 67/68), acrescendo-se 1/6 às reprimendas.

Sobre a culpabilidade, em se tratando de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a circunstância do art. 157, § 2º, V, do CP será utilizada para exasperar a pena na primeira fase, acrescendo-a de 1/6, ante a maior reprovabilidade concreta da conduta.

Nesse sentido: "É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base. Em relação à vetorial da culpabilidade, as instâncias ordinárias demonstraram, por meio de dados concretos, a maior reprovabilidade da conduta" (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1990966/TO) - grifou-se.

As demais circunstâncias não excedem a gravidade inerente à abstração do tipo. As consequências aos ofendidos estão abrangidas pela causa de aumento do § 2º, V, do CP, acima valorada. Sobre a personalidade e conduta social dos acusados, nada há nos autos que represente desabono, consignando que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Desta forma, as penas-base são fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa para Debora, e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa para Albertino.

Sem agravantes ou atenuantes na segunda fase.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

O STJ, na súmula 443, assentou que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Considerando que a circunstância do § 2º, V, do CP foi utilizada para exasperar a pena-base, de rigor o acréscimo de 1/3 pelo concurso de agentes e 2/3 pela utilização da arma de fogo, esta prevista em parágrafo específico do art. 157 (§ 2º-A, I).

Chancelando a possibilidade de soma dos acréscimos das circunstâncias do § 2º e § 2º-A: "[...] na derradeira etapa, penas dos roubos majoradas em 1/3 pela majorante do concurso de agentes e mais 2/3 pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Entendimento que não se revela ilegal [...]" (TJSP; Revisão Criminal 0043188-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)".

Descabido o aumento sucessivo das causas de aumento, pois incidentes na mesma fase da dosimetria. Assim, impõe-se o acréscimo de 3/3, conforme já assentado em precedentes da Corte: "[...] Na derradeira etapa, em vez de aplicar os percentuais de aumento sucessivos pelo concurso de agentes e emprego da arma de fogo mais adequada a soma dos percentuais para a adoção de um único percentual nesta fase única, ou seja, 3/3 [...]" (TJSP; Apelação Criminal 1500225-39.2021.8.26.0315; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Conchas - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022) – grifou-se.

Portanto, as penas são fixadas em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa para Debora, e 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa para Albertino.

Aplicada a fração (1/5) relacionada à continuidade delitiva – nos moldes da fundamentação acima, tem-se pena definitiva de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa para Debora.

Aplicada a fração (1/6) relacionada ao concurso formal de delitos para Albertino, tem-se pena definitiva de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O regime inicial para ambos os acusados é o fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Descabida a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de suspensão condicional, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar DEBORA ROCHA DE SOUZA como incurso nas condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima Anderson, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima José Mário, e art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima Marcelo, todos em continuação delitiva (art. 71 do CP), à pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 31 (trinta e um) dias-multa; condenar ALBERTINO SANTOS NETO como incurso no crime do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, por duas vezes, em concurso formal, contra a vítima José Mário, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa; absolvê-los, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP da imputação pela prática do delito do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

O regime inicial para ambos os acusados é o fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), com fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP). Mantidos os fundamentos da decisão das fls. 93/95, reiterada às fls. 236, 269, 321 e 416, às quais se acresce a presente condenação, de rigor a manutenção da custódia cautelar dos acusados. Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Comuniquem-se os ofendidos sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se guias de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima permitida ao ilustre advogado dativo.

Custas pelos acusados, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei

Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-os para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º, das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA